

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2040/2531

นาย ดิว เหยียนถิ กับพวก
พันตำรวจโท ปรีชา แสงสายทิน ฯ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 7 (3)

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 มาตรา ข้อ 1

แม้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 จะเกิดในราชอาณาจักรไทยและได้สัญชาติไทยตาม พระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7(3) ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่ามีบิดาไม่ชอบด้วยกฎหมาย และในขณะที่เกิด โจทก์ที่1 ซึ่งเป็นมารดาเป็นคนต่างด้าวสัญชาติญวน และเป็นคนญวนอพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 จึงถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ข้อ 1 ดังนั้นโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 จึงไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งเจ็ดเกิดในราชอาณาจักรไทยมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย จำเลยในฐานะหัวหน้าสำนักงานกิจการญวนอพยพจังหวัดนครพนม กล่าวหาว่าโจทก์ทั้งเจ็ดเป็นคนญวนอพยพมีสัญชาติญวนบังคับให้โจทก์ทั้งเจ็ดไปทำบัตรประจำตัวคนญวนอพยพ เป็นผลให้โจทก์ทั้งเจ็ดขาดสิทธิหน้าที่อันควรจะมีพึงได้ในฐานะที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์ทั้งเจ็ดเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

ตามกฎหมาย ให้ถอนชื่อโจทก์ทั้งเจ็ดออกจากทะเบียนสำนักงานกิจการฉนวนอพยพ
ห้ามจำเลยกระทำการรบกวนหรือโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งเจ็ดเกี่ยวกับสัญชาติไทย

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งเจ็ดเป็นคนต่างด้าวสัญชาติญวนที่ได้รับอนุญาตให้เข้า
มาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราวและเป็นผู้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง การที่จำเลยให้โจทก์ทั้งเจ็ดไปทำทะเบียน
ประวัติและบัตรประจำตัวคนฉนวนอพยพ จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ แม้ศาลจะฟัง
ว่าโจทก์ที่ 2 ถึงโจทก์ที่ 7 เกิดในราชอาณาจักรไทย แต่โจทก์ทุกคนก็ไม่ได้สัญชาติ
ไทย เพราะเกิดจากบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย
ชั่วคราวและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง จึงถูกถอนสัญชาติไทย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งเจ็ดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ที่ 1 เกิดในราชอาณาจักรไทยเป็น
บุคคลสัญชาติไทยนั้น มีแต่ตัวโจทก์และนายพรหมมา กล้าผัก กับนายบุญมา กล้าผัก
ซึ่งเป็นญาติของโจทก์เบิกความลอยๆ ไม่มีพยานเอกสาร เช่น สูติบัตรหรือหลักฐาน
อย่างอื่นของทางราชการมาแสดงให้เห็น่าเชื่อ ฝ่ายจำเลยเบิกความยืนยันว่าได้สอบถาม
ไปยังอำเภอธาตุพนม ซึ่งโจทก์ที่ 1 อ้างว่าเป็นอำเภอที่โจทก์ที่ 1 เกิดแล้วไม่ปรากฏ
ว่า มีสูติบัตรของโจทก์ที่ 1 และไม่ปรากฏว่าโจทก์ที่ 1 มีบัตรประจำตัวประชาชนคน
ไทยมาก่อนเลย แต่ได้ความว่าโจทก์ที่ 1 เข้ามาในราชอาณาจักรไทยในฐานะผู้อพยพ

ลัทธิสังคราม นอกจากนี้ตามคำขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประวัติคนญวนอพยพ) ซึ่ง
โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเอกสารหมายเลข 1 ระบุว่า
โจทก์ที่ 1 เกิดในประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีสัญชาติญวนเชื้อ
ชาติญวน ดังนี้ ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า โจทก์ที่ 1 เป็นบุคคลสัญชาติไทย

สำหรับโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 บุตรของโจทก์ที่ 1 นั้น แม้จะฟังว่าเกิดในราชอาณาจักรไทย และได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7
(3) ก็ตาม แต่ปรากฏว่าโจทก์ที่ 2 ถึงโจทก์ที่ 7 มีบิดาไม่ชอบด้วยกฎหมายและใน
ขณะที่เกิด โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นมารดาของโจทก์ที่ 2 ถึงโจทก์ที่ 7 เป็นคนต่างด้าว
สัญชาติญวน และเป็นคนญวนอพยพ เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 จึงถูกถอนสัญชาติตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ข้อ 1 ดังนั้นโจทก์ที่
2 ถึงที่ 7 จึงไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์
ทั้งเจ็ด...

พิพากษายืน.

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-สุชาติ จีวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ